

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사 통 보

제 목 해외사무소 하자보수보증금 관리 규정 마련 필요

소 관 부 서 @@@@본부 @@@@팀(♠♠·§§·▼▼ 비즈니스센터)

조 치 부 서 @@@@본부 @@@@팀

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) @@@@본부 @@@@팀(구 @@@@팀, 이하 “@@@@팀”이라 한다)은 해외사무소⁸⁾ 설립 및 관리 업무를 담당하며, 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. 기간 동안 해외 비즈니스센터 사무공간 조성, 해외홍보관 구축 등을 목적으로 아래 [표 1]과 같이 총 11건, 약 56억 원 규모의 해외 공사계약을 현지 업체와 체결하였다.

[표 1] @@@@팀 해외 공사계약 추진 현황 (2022.01.01.~2024.12.31.)

(단위: 원)

번호	연도	지역	계약명	계약금액
1	2022	ⓒⓒ ◆◆	※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호 및 제7호 등의 법령에 따라 이 건 계약명 및 계약금액은 공개하지 않습니다.	
2	2022	ⓒⓒ ◆◆		
3	2022	♀♀		
4	2023	♀♀		
5	2023	§§		
6	2023	§§		
7	2024	(b)(b) ●●		
8	2024	ⓒⓒ ◆◆		
9	2024	(b)(b) ●●		
10	2024	(b)(b) ♠♠		
11	2024	▼▼		
합 계				5,658,892,491

자료: @@@@팀 제출자료 재구성

8) 「해외사무소 운영규칙」 제2조에 따르면, “해외사무소”란 진흥원이 문화산업의 해외진출 및 국제 교류 등의 업무를 수행하기 위하여 해외에 설치한 해외비즈니스센터, 해외마케터를 말한다.

2. 관계법령 및 판단근거

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다)」 제18조에 따르면 계약담당자는 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수보증을 위하여 하자보수보증금을 내도록 하게 되어 있다.

또한 국가계약법 시행령 제37조 및 제62조에 따르면, 하자보수보증금은 같은 영 제37조 제3항⁹⁾에 해당하는 경우와 국가계약법 시행규칙 제72조에 해당하는 경우¹⁰⁾를 제외하고 아래 [표 2]와 같은 방식으로 납부하도록 되어 있다.

[표 2] 국가계약법 시행령 제37조에 따른 하자보수보증금 납부 방식

납부 방식	납부 서류
현금에 의한 보증금 납부	현금, 체신관서 또는 「은행법」의 적용을 받는 은행이 발행한 자기앞수표
증권에 의한 보증금 납부	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」에 따른 증권
보증보험증권등에 의한 보증금 납부	금융기관 및 외국은행이 발행한 지급보증서, 보험회사가 발행한 보증보험증권 등
정기에금증서등에 의한 보증금 납부	금융기관 및 외국금융기관과 체신관서가 발행한 정기에금증서 등
주식에 의한 보증금 납부	주식, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」에 따른 예탁증명서

자료: 국가계약법 시행령 제37조 및 같은 법 시행규칙 제53조부터 제57조까지 재구성

그리고 「계약사무처리규칙(이하 “계약규칙”이라 한다)」 제34조에 따르면, 계약담당자는 계약상대자로 하여금 공사 등의 준공(완료)검사 후 그 대가를 지급하기 전까지 계약금액의 100분의 2이상 100분의 10 이하의 하자보수보증금을 납부하게 하도록 되어 있다.

9) 국가계약법 시행령 제37조 제3항에 따르면, 아래의 경우 보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

그러나 진흥원 계약규칙 제34조 제3항에 따르면, 보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하는 경우 하자보수의 이행을 위해 하자보수보증금 납부각서를 진흥원에 제출하도록 되어 있다.

근거법령	하자보수보증금 납부 면제 대상
국가계약법 시행령 제37조 제3항 제1호	국가기관 및 지방자치단체
국가계약법 시행령 제37조 제3항 제2호	「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
국가계약법 시행령 제37조 제3항 제3호	국가 또는 지방자치단체가 기본재산의 100분의 50이상을 출연 또는 출자한 법인
국가계약법 시행령 제37조 제3항 제4호	「농업협동조합법」에 의한 조합·조합공동사업법인 및 그 중앙회 등

10) 국가계약법 시행규칙 제72조에 따르면, 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다.

종합적으로 국가계약법 및 계약규칙에 따른 하자보수보증금의 적정한 업무 처리 방식은 아래 [그림]과 같다.

[그림] 공사계약 하자보수보증금 업무처리 개요

준공검사		하자보수보증금 납부		대가(잔금)지급
계약 금액 및 계약상대자		부과금액	업무처리	
3천만원 초과	국가계약법 시행령 제37조 제3항 제1~4호의 경우	일부 또는 전부 면제 가능	하자보수보증금 납부각서 제출	
	그 외 경우	총 계약금액의 2%~10%	하자보수보증금 납부 (현금, 증권, 보증보험증권, 정기예금증서, 주식 등)	
3천만원 이하		미부과 가능	미부과	

자료: 국가계약법 및 같은 법 시행령·시행규칙, 진흥원 계약규칙 재구성

한편 계약규칙 제4조 및 제9조에 따르면, 외국 사업자 또는 개인과 구매·계약체결을 하는 경우 해당부서는 계약담당부서의 업무를 위임받아 진행하도록 되어 있고, 계약업무를 위임받은 부서의 장은 분담업무의 범위 내에서 계약담당자와 같은 권한과 책임을 지도록 되어 있다.

그리고 「해외사무소 운영규칙(이하 “운영규칙”이라 한다)」 제4조에 따르면 해외사무소의 운영에 관하여 운영규칙에서 별도로 정하지 않은 사항은 진흥원의 내부규정에 따르게 되어 있고, 운영규칙은 공사계약의 하자보수보증금에 대한 별도의 규정을 두고 있지 않아 진흥원 계약규칙에 따르도록 되어 있다.

따라서 🏢🏢🏢팀(소관 해외사무소 포함)은 진흥원 계약규칙에 따라 해외 공사계약의 계약상대자가 적정한 방식으로 하자보수보증금을 납부하도록 하고, 납부된 하자보수보증금의 관리 방안을 마련하는 것이 바람직하다.

3. 확인된 문제점

감사실이 종합감사 기간(2025. 8. 4. ~ 2025. 8. 29.) 중 ☎☎☎팀에서 현지업체와 체결한 3천만 원 이상¹¹⁾의 해외 공사계약 3건¹²⁾을 점검한 결과, ♀♀ 비즈니스센터(이하 “♀♀센터” 이라 한다)는 현지업체인 ♂♂♂♂ 주식회사(대표이사: ♂♂ ♂♂♂♂)와 “K-콘텐츠기업지원센터 사무공간 조성 위탁용역(계약금액: 1,195,307,018 원)” 을 추진하면서 하자보수보증금 대신 하자보수이행확약서를 제출하도록 공사계약 특수조건을 설정하는 등 계약규칙에서 정한 하자보수보증금 납부 방식을 따르지 않은 것으로 확인되었다.

또한 §§ 비즈니스센터(구 §§ 마케터, 이하 “§§센터” 라 한다)는 현지업체인 (주)♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂(대표이사: ♂♂♂♂)과 “§§ 비즈니스센터 사무공간 조성 및 인프라 구매/설치 위탁용역(계약금액: 150,413,591원)” 을 추진하면서 하자보수보증금 대신 하자보수보증금 납부각서를 제출하도록 공사계약 특수조건을 설정하는 등 진흥원 계약규칙에서 정한 하자보수보증금 납부 방식을 따르지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 감사실이 종합감사 기간 중 해외사무소의 하자보수보증금 보유 현황을 점검한 결과, §§센터는 “§§ 비즈니스센터 사무공간 조성 및 인프라 구매/설치 위탁용역” 계약의 잔금 지급 이후인 2025. 2. 20.에 다음 [사진 1]과 같이 3,008,271원(현지화 80,785) 규모의 수표 형태로 하자보수보증금을 납부받아 §§센터 사무실에 보관하고 있던 것으로 확인되었다.

11) 3천만원 미만의 계약은 국가계약법 시행규칙 제72조에 따라 하자보수보증금 납부 면제가 가능하므로 제외함
12) §§ 비즈니스센터에서 체결한 계약 2건은 종합감사 대상에 포함되지 않아 검토 대상에서 제외함

[사진 1] §§비즈니스센터 하자보수보증금 수표

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호 및 제7호 등의 법령에 따라 이 건 사진은 공개하지 않습니다.

자료: §§ 비즈니스센터 제출자료

그리고 ▼▼비즈니스센터(이하 “▼▼센터”이라 한다)는 현지업체인 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다와 “관계부처 합동 해외홍보관 시공 위탁용역 (계약금액: 2,641,954,680원)”을 추진하면서, 2024. 4. 30. 아래 [사진 2]와 같이 52,839,093원(현지화 137,400) 규모의 수표 형태로 하자보수보증금을 납부받고 ▼▼센터 사무실에 보관하고 있던 것으로 확인되었다.

[사진 2] ▼▼ 비즈니스센터 하자보수보증금 수표

※ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제5호 및 제7호 등의 법령에 따라 이 건 사진은 공개하지 않습니다.

자료: ▼▼ 비즈니스센터 실지감사 현장 확인 자료

이처럼 ☎☎☎팀에서 관리하는 해외사무소에서는 총 55,847,364원 규모의 하자보수보증금을 사무실에 보관하고 있었는데, 이는 보고 체계나 보관 방법 등 하자보수보증금의 관리 방안이 마련되어 있지 않은 것에서 기인한 것으로 파악된다. 그 결과 관리부서인 ☎☎☎팀에서 하자보수보증금의 소재를 파악하지 못할 우려가 있는 등 하자보수보증금의 관리가 미흡한 실정이다.

관계부서 의견

팀은 해외에서 현지 기업과 계약을 체결할 경우에는 현지의 법규와 상거래 관행을 먼저 따라야 하므로, 해외사무소에서 현지 상거래 관행에 따라 계약을 진행하면서도 하자이행보증확약서를 받은 것은 최대한 우리원 규정에 부합하기 위해 노력한 것이라는 의견을 제시하는 한편, 하자보수보증금 성격의 수표를 개별 해외사무소에서 보관하고 있다는 사실에 대해서 인지하지 못하고 있었다고 인정하면서, 향후 수표의 보관방법과 수표의 내용(발행인, 만기일, 금액)에 대한 보고 및 수령, 폐기에 관한 관리체계가 필요하다는 점에 공감한다고 밝혔다.

♠ 비즈니스센터는 일반공사의 경우 발주자와 시공사 간의 계약내용에 따르도록 되어 있어, 해당 용역을 일반용역으로 보고 우리원 규정에 최대한 부합하기 위해 하자이행보증확약서를 첨부한 것이라고 밝혔다.

§§ 비즈니스센터는 현지 특성상 보증보험제도가 미비하여 관례적으로 수표를 발행하여 보증보험증권으로 갈음하고 있고, 우리원 규정에 부합하기 위해 하자이행보증확약서를 첨부한 것이라고 밝혔다.

▼ 비즈니스센터는 현금지출에 대한 부담이 있는 대다수 중소기업은 보증금을 수표(Cheque)로 발급하는 것이 현지의 통상적 상거래 관행이라고 밝혔다.

조치할 사항 원장은 진흥원 해외사무소가 현지 사정에 맞게 공사계약의 하자보수보증금을 납부받아 철저히 관리할 수 있도록 관련 규정을 개정하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)